

www.e-rara.ch

**Capitulation militaire entre la France et la Suisse, du 4 vendémiaire
an 12 de la république française, ou de 27 septembre 1803**

Fischer, Amedée Frédéric

A Berne, 1804

ETH-Bibliothek Zürich

Persistent Link: <https://doi.org/10.3931/e-rara-103794>

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20^e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

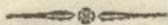
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

CAPITULATION MILITAIRE

ENTRE LA

FRANCE ET LA SUISSE,

du 4 Vendémiaire an 12 de la République Française,
ou du 27 Septembre 1803.



A Berne, chez Amedée Frédéric Fischer, Imprimeur 1804.

17322

Rar 50413

107-108



BONAPARTE

PREMIER CONSUL

Au nom du peuple Français.

Les Consuls de la République ayant vû et examiné la Capitulation militaire conclûe, arrêtée et signée à Fribourg le quatrième Vendémiaire an douze de la République Française soit vingt septième Septembre dix huit cent trois par le Général NEY, Ministre plénipotentiaire en Suisse, en vertu des pleins pouvoirs, qui lui avaient été conférés à cet effet, avec les Citoyens LOUIS D'AFFRY Landammann de la Suisse, CHARLES PFYFFER, JEAN ANTOINE HERREN-SCHWAND, FRANÇOIS JOSEPH ANDERMATT, AMEDÉE DE MURALT, FRÉDÉRIC DE ROLL, et PAUL ANTOINE TOGGENBURG, députés nommés par la Diète helvétique, également munis de pleins pouvoirs.

A

En présence de Messieurs

ANTOINE TECHTERMANN, *Avoyer.*
XAVIER FEGELI, *Lieutenant d'Avoyer*
et *Conseiller d'Etat.*

NICOLAS CASTELLA, *Maréchal-de-*
Camp et Conseiller d'Etat.

IGNACE BOCCARD, *Conseiller d'Etat.*

Délégués par le Gouvernement du Canton de Fribourg, à l'effet de procéder au dépouillement et à la vérification des procès verbaux de ratification de la Capitulation militaire entre la République Française et la Suisse, conclûe et signée à Fribourg le 27. Septembre 1803.

ET vû

1. Le Procès Verbal de l'Assemblée de l'Avoyer, petit et grand Conseil du Canton de Fribourg, en date du 17. Octobre 1803, signé par Messieurs LOUIS D'AFFRY, Avoyer en charge du Canton, Landammann de

De la quelle Capitulation la teneur suit:

la Suisse, et CHARLES SCHALLER, Secrétaire d'Etat; scellé du sceau du Canton et portant ratification de la dite Capitulation.

2. Le Procès Verbal de la Landsgemeinde du Canton d'Ury, en date du 23. Octobre 1803, signé par Messieurs THADDAEUS SCHMID, alt Landamman, et JAUCH, Secrétaire d'Etat, scellé du sceau du Canton, et portant ratification de la même Capitulation.
3. Le Procès Verbal de la Landsgemeinde du Canton de Schwytz, en date du 13. Novembre 1803, signé par LANDAMMAN ET CONSEIL, scellé du sceau du Canton, et portant ratification de la même Capitulation.
4. Le Procès Verbal de la Landsgemeinde du Canton d'Unterwald ob dem Wald, en date du 30. Octobre 1803, signé par Messieurs VONFLÜÉ, Landamman régnant, et IGNACE RHORER, premier Landschreiber, scellé du sceau du Canton, et portant ratification de la même Capitulation.

Le Procès Verbal de la Landsgemeinde du Canton d'Unterwald nid dem Wald, en date du 30. Octobre

1803, signé par Messieurs WÜRSCH, Landamman régnant, et KESLIN, Landschreiber, scellé du sceau du Canton, et portant ratification de la même Capitulation.

5. Le Procès Verbal de l'Assemblée de l'Avoyer, petit et grand Conseil du Canton de Lucerne, en date du 20. Octobre 1803, signé par Messieurs KRUS, Avoyer en charge, et PFYFFER, Secrétaire d'Etat, scellé du sceau du Canton, et portant ratification de la même Capitulation.
6. Le Procès Verbal de l'Assemblée du Bourgmestre, petit et grand Conseil du Canton de Zurich, en date du 10. Octobre 1803, signé par Messieurs REINHARD Bourgmestre en charge, et LAVATER, premier Secrétaire d'Etat, scellé du sceau du Canton, et portant ratification de la même Capitulation.
7. Le Procès Verbal de la Landsgemeinde du Canton de Glarus, en date du 23. Octobre 1803, signé par Messieurs NICOLAS HEER, Landamman régnant, et CHRISTOPHE ISELIN, Landschreiber, scellé du sceau du Canton, et portant ratification de la même Capitulation.

8. Le Procès Verbal de la Landsgemeinde du Canton de Zug, en date du 23. Octobre 1803, signé par Messieurs CLEMENZ XAVIER WEBER, Amman régnant, et CHARLES ANTOINE ANDERMATT, Landschreiber, scellé du sceau du Canton, et portant ratification de la même Capitulation.
9. Le Procès Verbal de l'Assemblée de l'Avoyer, petit et grand Conseil du Canton de Berne, en date du 27. Octobre 1803, signé par Messieurs DE WATTEVILLE, Avoyer en charge, et AMEDÉE THORMANN, Secrétaire d'Etat, scellé du sceau du Canton, et portant ratification de la même Capitulation.
10. Le Procès Verbal de l'Assemblée de l'Avoyer, petit et grand Conseil du Canton de Soleure, en date du 19. Octobre 1803, signé par Messieurs PR. GLUTZ RUCHTI, Avoyer régnant, et GERBER, Secrétaire d'Etat, scellé du sceau du Canton, et portant ratification de la même Capitulation.
11. Le Procès Verbal de l'Assemblée du Bourgmestre, petit et grand Conseil du Canton de Basle, en date du 17. Octobre 1803, signé par Mes-

sieurs JEAN BERNARD SARASIN, Bourgmestre en charge, et WIELAND, Secrétaire d'Etat, scellé du sceau du Canton, et portant ratification de la même Capitulation.

12. Le Procès Verbal de l'Assemblée du Bourgmestre petit et grand Conseil du Canton de Schaffhausen, en date du 7. Octobre 1803, signé par Messieurs MAURER, Bourgmestre en charge, et J. CONRAD SIGERIST, Secrétaire d'Etat, scellé du sceau du Canton, et portant ratification de la même Capitulation.

13. Le Procès Verbal de l'Assemblée du Landamman et Conseil du Canton d'Appenzell, Rhodes extérieures, en date du 25. Octobre 1803, signé par Messieurs ZELLWEGER, Landamman, MATH. SCHEUSS, Landstatthalter, JOSEPH PREISIG, Landshauptmann, JACOB BÄNZIGER, Gemeindshauptmann et SCHÆFER, Rathschreiber, scellé du sceau du Canton, et portant ratification de la même Capitulation.

Le Procès Verbal de la Landsgemeinde du Canton d'Appenzell, Rhodes intérieures, en date du 23. Octobre 1803, signé par Messieurs CHAR-

LES FRANÇOIS BISCHOFFBERGER, Landamman régnant, HERRSCHY, alt Landamman et Pannerherr, ANTOINE JOSEPH DEHLER, Statthalter, scellé du sceau du Canton, et portant ratification de la même Capitulation.

14. Le Procès Verbal de l'Assemblée du petit et grand Conseil du Canton de St. Gall, en date du 24. Octobre 1803, signé par Messieurs DOM. GMÜR, Président du grand Conseil, et ZWEIFEL, Secrétaire, MÜLLER FRIEDBERG, Président du petit Conseil, et ZOLLIKOFFER, Directeur de la chancellerie, scellé du sceau du Canton, et portant ratification de la même Capitulation.

15. Le Procès Verbal de l'Assemblée du petit et grand Conseil du Canton des Grisons en date du 19. Novembre 1803, signé par Messieurs VINCENT DE SALIS-SILS, Président du Grand Conseil, et JEAN BAPTISTE SCHREIBER, premier Secrétaire, scellé du sceau du Canton, et portant ratification de la même Capitulation.

16. Le Procès Verbal de l'Assemblée du petit et grand Conseil du Canton d'Argovie, en date du 26. Oct. 1803

signé par Messieurs DOLDER, Président du grand Conseil, et les Secrétares HERZOG D'EFFINGEN, JEAN CASPAR FISCHER, membres du grand Conseil, scellé du sceau du Canton, et portant ratification de la même Capitulation.

17. Le Procès Verbal de l'Assemblée du petit et grand Conseil du Canton de Thurgovie, en date du 24. Octobre 1803, signé par Messieurs MORELL, Président du grand Conseil, et les Secrétares VOGLER et LOCHER, membres du grand Conseil, scellé du sceau du Canton, et portant ratification de la même Capitulation.

18. Le Procès Verbal de l'Assemblée du petit et grand Conseil du Canton du Tessin, en date du 28. Octobre 1803, signé par Messieurs STOPANI, Président du grand Conseil, PIERRE FRASCA, ANTOINE MARCACCI, Conseillers Secrétares, ANDRÉ CAGLIONI, Président du petit Conseil, PELLEGRINI, Secrétaire en Chef, scellé du sceau du Canton, et portant ratification de la même Capitulation.

19. Le Procès Verbal de l'Assemblée du petit et grand Conseil du Canton

de Vaud, en date du 12. Octobre 1803,
signé par Messieurs JULES MURET,
Président du grand Conseil, et
plus bas SECRETAIRERIE DU GRAND
CONSEIL, scellé du sceau du Canton,
et portant ratification de la même
Capitulation.

Lesquels Procès Verbaux ont été
reconnus par les Commissaires susnom-
més être en bonne forme et revêtus de
tous les caractères d'authenticité requis,

Nous LOUIS d'AFFRY,

LANDAMMAN DE LA SUISSE,

en Vertu des pouvoirs qui nous sont
conférés par les articles 17 et 24 de
l'Acte de Médiation du 19. Février
1803.

déclarons et faisons savoir:

que la Capitulation militaire
entre la France et la Suisse, dont la
teneur suit:

Capi-

CAPITULATION MILITAIRE

ENTRE LA

FRANCE ET LA SUISSE.

Le PREMIER CONSUL de la République Française au nom du Peuple Français, et la DIÈTE HELVÉTIQUE au nom des dix neuf Cantons de la Suisse, désirant renouveler et comprendre dans une Capitulation générale, celles qui ont été conclues antérieurement entre les deux Etats et qui fixaient l'organisation des Régimens Suisses que la France entretenait à son service.

Le PREMIER CONSUL de la République Française, au nom du Peuple Français, a nommé pour son Plénipotentiaire à cet effet, le Général NEY, Ambassadeur près la République Helvétique,

Et la DIÈTE HELVÉTIQUE les Citoyens LOUIS D'AFFRY, Landamman de la Suisse, Premier Avoyer et Député de Fribourg, CHARLES PFYFFER, Député de Lucerne, JEAN ANTOINE HERRENSCHWAND, Conseiller de Légation de Fribourg, FRANÇOIS JOSEPH ANDERMATT, Conseiller de Légation de Zug, AMÉDÉE DE MURALT, Conseiller de Légation de Berne, FRÉDÉRIC DE ROLL, Conseiller de Légation de Soleure et PAUL ANTOINE TOGGENBURG, Conseiller de Légation du Canton des Grisons,

LESQUELS, en vertu de leurs pleins pouvoirs et après les avoir échangés, ont arrêté et conclu entr'eux les articles suivants :

ART. 1.

La République Française entretiendra à son service seize mille hommes de Troupes Suisses.

Les hommes seront enrôlés librement et volontairement; à l'expiration de leurs engagements, ils recevront leur congé absolu, s'ils le demandent.

ART. 2.

Ces Troupes seront divisées en quatre Régimens de quatre mille hommes chacun.

Dans le cas, où le Gouvernement Français, voudrait que ces quatre Régimens fussent constamment au complet, il sera formé un Dépôt de mille hommes pour chacun d'eux, destiné à les alimenter, de manière à ce que leur effectif soit toujours de 4000 hommes; ces Dépôts seront réunis, dans les forteresses limitrophes de la Suisse, déterminées pour cet effet par le Gouvernement Français.

ART. 3.

Ces Régimens seront composés d'un Etat-major et de quatre Bataillons.

Chaque Bataillon de neuf Compagnies, dont une de Grenadiers et huit de Fusiliers, ainsi qu'il suit, savoir:

Grand Etatmajor d'un Régiment.

1 Colonel.

1 Colonel en second.

1 Major.

4 Chefs de Bataillon.

4 Adjudants-majors; dont {
 1 Capitaine de 2^e Classe.
 1 idem de 3^e idem.
 1 Lieutenant de 1^{re} Classe.
 1 idem de 2^e idem.

4 Quartiers Maitres; dont {
 1 Capitaine de 1^{re} Classe, attaché au 1^{er} Batⁿ.
 Et 3 Adjoints, dont
 1 Capitaine de 2^e Classe.
 2 Lieutenants de 1^{re} Classe.

4 Porte Drapeaux.

1 Aumonier.

1 Ministre.

1 Juge.

4 Chirurgiens; dont {
 1 de 1^{re} Classe.
 1 de 2^e idem. Et
 2 de 3^e idem.

26

Petit Etatmajor d'un Régiment.

4 Adjudants Sous-officiers.

1 Tambour-major.

4 Caporaux Tambours.

13 Musiciens, dont 1 Chef.

4 Prévôts.

1 Maitre Tailleur,

1 — Cordonnier.

1 — Guétrier.

1 — Armurier.

56

Compagnie de Grenadiers.

1	Capitaine.
1	Lieutenant en premier.
1	Lieutenant en second.
1	Sous Lieutenant.
4	
1	Sergent-major.
4	Sergents.
1	Fourrier.
8	Caporaux.
72	Grenadiers.
2	Tambours.
92	

Compagnie de Fusiliers.

1	Capitaine.
1	Lieutenant en premier.
1	Lieutenant en second.
1	Sous-Lieutenant.
4	
1	Sergent-major.
4	Sergents.
1	Fourrier.
8	Caporaux.
92	Fusiliers.
2	Tambours.
112	

ART. 4.

Il y aura quatre Compagnies d'artillerie à pied organisées comme celles de la République Française, et composées de la manière suivante, savoir :

- 1 Capitaine en premier.
- 1 Capitaine en second.
- 1 Lieutenant en premier.
- 1 Lieutenant en second.

4

- 1 Sergent-major.
- 4 Sergents.
- 1 Fourrier.
- 4 Caporaux.
- 4 Artificiers.
- 12 Canoniers de 1^{re} Classe.
- 36 Canoniers de 2^e Classe.
- 2 Tambours.

68

Ces compagnies seront attachées aux quatre Régiments, suivant leur Numéro 1. 2. 3. et 4.

En cas d'augmentation, l'artillerie recevra la force déterminée pour le pied de Guerre.

ART. 5.

A l'expiration du premier engagement, il sera créé huit appointés par chaque compagnie de Grenadiers et de Fusiliers, qui jouiront de la haute paye attribuée à ce titre d'ancienneté.

ART. 6.

La Solde, les appointements, et les Masses des quatre Régiments Suisses, seront établis et payés sur le même pied, que ceux de l'Infanterie de ligne Française.

Les Compagnies de Canoniers seront payées comme l'Artillerie Française à pied.

Les Militaires qui feront partie de ces Corps de Troupes, auront les mêmes droits à la pension de retraite, lorsqu'ils auront le tems de service déterminé par la Loi, ou lorsqu'ils auront reçu des blessures au service de la République Française.

Les Officiers, Sous-Officiers et Soldats Suisses, qui auront servi soit en France, soit en Piémont, après avoir dûment justifié de leurs services antérieurs à la présente Capitulation, en jouiront pour obtenir la pension de retraite: Les uns et les autres pourront en jouir dans leur Pays, où dans tel lieu de la France qu'ils choisiront pour leur domicile.

ART. 7.

Les Suisses qui seront admis dans ces Régiments, devront être de l'âge de 18 à 40 ans, de la taille de 5 pieds 2 pouces, ou 1 mètre, 678 millimètres au moins et n'avoir aucune infirmité.

Ils contracteront l'engagement de servir fidèlement la République Française, pendant quatre ans; à l'expiration de cet engagement, ils seront libres de se rengager pour 2. 4. 6. ou 8 ans.

Le Gouvernement Français, pour faciliter la première levée des hommes de recrues, fera payer entre les mains des Conseils d'administration

de chaque Régiment Suisse, la somme de quinze mille, huit cent quarante Francs, pour le complet de chaque Compagnie de Grenadiers de quatre vingt huit hommes, non compris les officiers.

Celle de dix-neuf mille, quatre cent quarante francs, pour le complet de chaque Compagnie de Fusiliers de cent huit hommes, non compris les officiers.

Celle d'onze mille, cinq cent vingt francs pour le complet de chaque Compagnie d'Artillerie à pied de soixante-quatre hommes, non compris les officiers.

Et enfin celle de cinq mille quatre cent francs, pour les trente hommes du petit Etat-major d'un Régiment.

Les sommes ainsi stipulées pour les compagnies de Grenadiers, de Fusiliers, d'Artillerie à pied et du petit Etat-major, seront payées par le Gouvernement Français, par tiers et d'avance, entre les mains des Conseils d'administration de chaque Régiment, savoir:

Le premiers tiers, avant la formation des Régiments.

Le second tiers, lorsque les Capitaines auront justifié par les revués des Inspecteurs, qu'ils ont le quart de leur Compagnie présent sous les armes.

Et le troisième tiers, lorsque la moitié de la Compagnie sera constatée présente et de la même manière.

Les Conseils d'administration, en se conformant strictement aux loix, arrêtés et réglemens rendus sur la comptabilité des Troupes Françaises, délivreront aux Capitaines les sommes qu'ils jugeront nécessaires, pour payer

l'engagement, et les frais d'enrôlement et de transport jusqu'à l'arrivée des recrues au lieu de leur destination.

Les Recrues dateront pour leur service, du jour de leur engagement, mais ils ne seront compris pour la solde que de celui de leur arrivée au Dépôt général de chaque Régiment, déterminé par le Gouvernement Français.

Les Capitaines devront, sur le prix de l'engagement que le Conseil d'administration aura jugé convenable de leur allouer, former ou compléter le sac de chaque recrue, pourvu de tous les effets de petit équipement nécessaires à un Soldat.

Il sera alloué aux Capitaines, pour chaque homme qui se rengagera, savoir :

Cent francs pour deux ans.

Deux cent francs pour quatre ans.

Et trois cent francs pour six ans.

Les Troupes Suisses, au moyen des sommes qui leur sont allouées pour le rengagement, n'auront pas droit à la haute paye accordée aux Soldats Français en pareil cas.

Les Capitaines pourront enrôler pour six ou huit ans, et il sera accordé par le Gouvernement Français, pour chaque homme qui contractera l'engagement de servir six ans, la somme de trois cent francs et quatre cent francs pour huit ans.

En cas d'augmentation, pour porter les Régimens à cinq mille hommes, chaque Régiment recevra une fois payé et du jour que les Conseils d'administration en recevront l'ordre du Gouvernement Français, la somme de

de deux cent mille francs, pour chaque mille hommes destinés à alimenter les Régiments, sur le complet de quatre mille hommes.

ART. 8.

Les fonds faits pour la masse de recrutement, seront repartis entre les Capitaines des compagnies de Fusiliers, d'après les dispositions des conseils d'administration stipulées dans l'article ci-dessus: Ces Capitaines devront toujours tenir leurs compagnies au complet, et lorsqu'un Fusilier passera à l'Etat-major ou aux Grenadiers, le prix de son engagement sera remis au Capitaine de la compagnie d'où il sortira, pour qu'il puisse le remplacer.

Pour faciliter le recrutement, il sera accordé chaque année six congés de semestre aux Sous-officiers et Soldats de chaque compagnie et un d'Officier.

ART. 9.

Un Bataillon composé de quatre compagnies de Grenadiers, pris par détachemens dans les différens Régimens Suisses, ainsi que les Officiers d'Etat-major nécessaires, pourra être admis à faire partie de la garde du Gouvernement, lorsque le PREMIER CONSUL aura déterminé l'époque et les dispositions y relatives.

ART. 10.

La Place de Colonel-Général des Suisses est rétablie; cet Officier supérieur commandera les Troupes Suisses qui seront à Paris, et il aura la surveillance sur les autres. Il sera nommé par le PREMIER CONSUL.

Il y aura en outre deux Généraux de Brigade Suisses, pour surveiller

l'instruction, le service, l'administration et la discipline des 4 Régimens capitulés.

ART. 11.

Les Généraux de Brigade, les Colonels, les Colonels en second, les Chefs de bataillon et Majors, seront nommés par le PREMIER CONSUL. Il disposera de ces emplois en faveur des Officiers Suisses, qu'il jugera les plus dignes par leur ancienneté et par leurs services.

ART. 12.

Les Capitaines, les Lieutenants en premier et Lieutenants en second, et les Sous-Lieutenants de Grenadiers, seront choisis par le PREMIER CONSUL sur la proposition du Colonel-Général, et la présentation du Ministre de la guerre, parmi les officiers du même grade, des Régimens dont ils font partie.

ART. 13.

Les Quartiers-Maitres, les Capitaines, les Lieutenants et Sous-Lieutenants des compagnies de Fusiliers, seront également choisis par le PREMIER CONSUL pour la première formation des cadres, sur la proposition des Gouvernemens cantonnaux.

Après cette première nomination, les emplois de Capitaines et de Lieutenants se donneront à l'ancienneté.

Les Sous-Lieutenants seront nommés par le Colonel-Général sur la présentation des Capitaines de chaque compagnie; mais les Capitaines ne pourront les prendre pour cet emploi, que dans leurs Cantons respectifs, ou parmi les Sous-officiers du Régiment dont ils feront partie.

Les Quartiers-Maitres seront également nommés par le Colonel-Général, sur la proposition des Capitaines réunis et présentés par le Ministre de la guerre.

ART. 14.

Le PREMIER CONSUL nommera également, sur la proposition du Colonel de chaque Régiment, approuvée par le Colonel-Général, et présentée par le Ministre ou le Directeur de l'administration de la guerre, les Adjudants-Majors, les Porte-drapeaux, les Aumôniers, les Ministres, les Juges et Chirurgiens. Le Juge aura rang de Capitaine. Les Porte-drapeaux seront pris parmi les Sous-officiers.

ART. 15.

Les Adjudants-Sous-officiers, le Tambour-major, les Caporaux-Tambours et les Prévôts de chaque Régiment, seront nommés par le Colonel sur la présentation des Chefs de bataillon.

Les Sous-officiers et Caporaux des compagnies seront également nommés par le Colonel sur la proposition des Capitaines et agréés par les Chefs de Bataillon.

Les Musiciens et Maitres-ouvriers, seront choisis par le Conseil d'administration.

ART. 16.

Chaque Régiment aura un Conseil d'administration, qui sera composé ainsi qu'il suit :

du Colonel ou Colonel en second, Président,
de deux Chefs de bataillon.

de quatre Capitaines, et

de deux Sous-officiers.

Le conseil d'administration du bataillon des Grenadiers Suisses, faisant partie de la garde du Gouvernement Français, sera composé

du Chef de bataillon, Président,

d'un Capitaine,

d'un Lieutenant,

d'un Sous-lieutenant, et

d'un Sous-officier.

Le conseil d'administration des compagnies d'Artillerie à pied, sera composé

du Capitaine en premier, Président,

du Lieutenant en premier, et

d'un Sous-officier.

On suivra pour la formation de ces conseils les règles établies sur le même objet, dans l'armée Française.

ART. 17.

L'uniforme de ces Régiments, sera déterminé par le Gouvernement Français.

ART. 18.

Les Troupes Suisses, qui seront au service de la France, ne seront jamais employées que sur le territoire continental de l'Europe.

ART. 19.

Elles conserveront le libre exercice de leur Religion et de leur Justice. Les hommes qui en feront partie, ne seront justiciables dans aucun cas, cée

pour les délits et pour les faits de discipline, que des Tribunaux militaires Suisses.

ART. 20.

Les Troupes Suisses, seront assimilées pour le rang et le service à faire, aux mêmes dispositions et réglemens que ceux adoptés pour les Troupes Françaises, excepté ce qui est stipulé par l'article 18.

ART. 21.

Il pourra être admis sur la présentation du Landamman de la Suisse, vingt jeunes gens de l'Helvétie, à l'école polytechnique de France, après avoir subi les examens prescrits par les réglemens sur cette partie.

ART. 22.

Les Officiers Suisses pourront parvenir à toutes les charges et dignités militaires qui subsistent en France.

ART. 23.

Si des circonstances imprévues, nécessitaient le licenciement des Régiments Suisses en tout ou en partie, avant l'expiration de la présente Capitulation, et si à cette époque le Gouvernement Français se refusait de la renouveler, les Officiers, Sous-officiers et Soldats qui les composeront, recevront un traitement de réforme, proportionné aux années de service, et respectivement aux grades qu'ils auront occupés.

ART. 24.

Dans le cas où la Suisse se trouverait, par suite de la guerre, menacée d'un péril imminent, le Gouvernement Français, sur la requisition

formelle de la Diète Helvétique et dix jours après qu'il l'aura reçue, s'engage d'envoyer au secours de la Suisse, la moitié des Régimens capitulés, ou la totalité si les circonstances l'exigeaient impérieusement. Dès cette époque les appointements et solde, les fraix de route et de transport, seront à la charge de la puissance requérante.

ART. 25.

La présente Capitulation militaire durera vingt-cinq ans, et les Puissances contractantes pourront ensuite la continuer ou y renoncer.

En foi de quoi, Nous Ministre plénipotentiaire de la République Française, et Nous Députés de la Diète Helvétique, avons signé la présente Capitulation, dont les ratifications seront échangées d'ici au 9 Brumaire an 12. (1. Novembre 1803.) et plutôt si faire se peut.

Fait à Double entre Nous, à Eribourg le 4 Vendémiaire, an 12 de la République Française (27. Septembre 1803).

LOUIS D'AFFRY.

CHARLES PFYFFER.

JEAN ANTOINE HERRENSCHWAND.

FRANÇOIS JOS. ANDERMATT.

AMÉDÉE DE MURALT.

FRÉDÉRIC DE ROLL.

PAUL ANTOINE TOGGENBURG.

Signés.

Approuve la Capitulation ci-dessus en tous et chacun des articles qui y sont contenus, déclare qu'elle est acceptée, ratifiée, confirmée, et promet qu'elle sera inviolablement observée.

En foi de quoi sont données les présentes signées, contresignées et scellées, du grand sceau de la République.

A St. Cloud le vingt sept Brumaire an douze (dix neuf Novembre dix huit cent trois.

(Sign.) BONAPARTE.

Le Ministre des relations
Extérieures.

(Sign.) CH. M. TALLEYRAND.

Par le Premier Consul le
Secrétaire d'Etat.

(Sign.) H. B. MARET.

Est acceptée et ratifiée par la Confédération Suisse dans tous ses articles.

Soit la présente déclaration munie du sceau de l'Etat, de Notre signature, près celle du Chancelier de la Confédération.

Donné à Fribourg le 30. Novembre 1803.

Le Landamman de la Suisse

(Signé) LOUIS D'AFFRY.

Le Chancelier de la Confédération

(Signé) MOUSSON.

Le Chancelier de la Confédération déclare que la présente édition de la Capitulation Militaire , exécutée ensuite des ordres de Son Excellence Monsieur le Landamman DE WATTEVILLE , a été fidèlement collationnée avec la traité original, et est dès là même authentique.

Berne le 10 Fevrier 1804.

(L. S.)

MOUSSON.

on
on
le-
n-

